سِلسِلَةُ إِصدَارَاتِ المَجلِسِ العِلمِي القُرآنِي فِي الصُّومال (١٤)

نُصرَةُ الفَقِيهِ وبَلاغَةُ النَّبِيهِ

نَظْمُ

عبد الباري بن عبد الرحمن العالمي

دار النبيلة
مقديشو - الصومال

عنوان الكتاب : نصرة الفقيه وبلغة النبيه

نظم: الشيخ عبد الباري بن عبد الرحمن العلمي

عدد الصفحات : ١٨

مقياس الصفحة : ١٧سم × ٢٤سم

سنة الطباعة : ١٤٤٥هـ - ٢٠٢٤م

بلد الطباعة : مقديشو - الصومال

الطبعة : الأولى



الناشر: دار النبيلة للنشر والتوزيع والطباعة

مقديشو - الصومال - سوق بكارو - بجوار مسجد أبي هريرة

للتواصل والاستفسار: 0612546664 / +252617499686




بسم الله الرحمن الرحيم

المُقَدِّمَةُ

١- الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي قَدْ وَفَّقَا لِلْفِقْهِ فِي الدِّينِ هُمَامًا سَبَقَا
٢- صَلَاتُنَا سَلَامُنَا لِأَحْمَدِ مَنْ قَادَنَا لِلْفِقْهِ وَالتَّعَبُّدِ
٣- وَبَعْدُ فَاتِّبَاعُ نَهْجِ السَّابِقِ فِي الْفِقْهِ أَوْلَى مِنْ سَبِيلِ اللَّاحِقِ
٤- إِذْ شَاعَ فِي زَمَانِنَا التَّنَكُّرُ لِمَنْ مَضَى، وَذَاكَ عَيْبٌ يُنْكَرُ
٥- مَنْ يَتَنَكَّبْ مَهْيَعَ الْمَذَاهِبِ يَضِلُّ عَنْ دَرْبٍ فَسِيحٍ لَاحِبِ
٦- وَمِنْ هُنَا طَلَبَ مِنِّي فَاضِلُ نُصْرَةَ أَنْجُمٍ فَنِعْمَ السَّائِلُ
٧- مُبَيِّنًا مَعَالِمَ التَّنَبُّهِ لِلْمَسْلَكِ الصَّحِيحِ فِي التَّفَقُّهِ
٨- كَيْ يَهْتَدِي السَّالِكُ لِلطَّرِيقِ مُنْتَبِذًا مَسَاوِيَ الْمَضِيقِ
٩- وَسَمْتُهَا بِنُصْرَةِ الْفَقِيهِ وَبُلْغَةِ الْمُسْتَرْشِدِ النَّبِيهِ
١٠- مَعَالِمٌ تَسْقِيكَ عَذْبَ مَشْرَبِ مِنْ دُونِ تَقْيِيدٍ لَهَا بِمَذْهَبِ
١١- يَا مَنْ إِلَيْهِ تُرْفَعُ الْأَيَادِي اقْبَلْ وَبَارِكْ واهْدِ لِلسَّدَادِ

بَابٌ فِي شَرَفِ الْفِقْهِ وَفَضْلِهِ

١٢- الْفِقْهُ فِي الدِّينِ عَظِيمُ الْقَدْرِ ... وَلَا غِنَى عَنْهُ بِكُلِّ أَمْرِ

١٣- بِهِ تَكُونُ الْعَالِمَ الْإِمَامَا ... وَتَضْبِطُ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَا

١٤- مَنْ أُوتِيَ الْفِقْهَ لَعَمْرِي قَدْ نَبُهْ ... مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا فَقُهْ

١٥- وَقَدْ نُفِي النِّفَاقُ عَمَّنْ قَرَنَا ... الْفِقْهَ فِي الدِّينِ وَسَمْتًا حَسَنَا

١٦- وَمِنْهُ فَرْضُ الْعَيْنِ فِيمَا بَاشَرَا ... بِهِ امْرُؤٌ تَعَبُّدًا أَوْ تَاجَرَا

١٧- وَلَا يَبِعْ فِي سُوقِنَا مَنْ جَهِلَا ... أَحْكَامَهُ، عَنْ عُمَرٍ قَدْ نُقِلَا

١٨- وَالْفَرْضُ الآخَرُ عَلَى الْكِفَايَةِ ... كَالْحِفْظِ لِلْقُرْآنِ وَالرِّوَايَةِ

١٩- وَمِنْهُ مَنْدُوبٌ كَمَنْ تَبَحَّرَا ... فِي الْفِقْهِ، وَهْوَ شَرَفٌ بِلَا مِرَا

٢٠- وَالْفِقْهُ بَحْرٌ وَاسِعٌ وَأَهْلُهُ ... مَرَاتِبٌ وَالْكُلُّ بَادٍ فَضْلُهُ

٢١- وَهُمْ مَلَاذُ النَّاسِ فِيمَا جَدَّا ... لَمْ يُفْتِ إِلَّا عَالِمٌ قَدْ جَدَّا

٢٢- لَاسِيَّمَا فِي زَمَنٍ تَحَيَّرَتْ ... فُهُومُ أَهْلِ الدَّهْرِ حِينَ اضْطَرَبَتْ

٢٣- وَكَثُرَتْ نَوَازِلٌ كَاللُّجَجِ ... مَنْ يَجْهَلِ الْفِقْهَ يَقَعْ فِي حَرَجِ

٢٤- إِنَّ الدَّوَاءَ لِلْغُلُوِّ وَالْجَفَا ... فِقْهٌ رَشِيدٌ لِلْهُدَاةِ الْحُنَفَا

بَابٌ فِي ذِكرِ أَسَانِيدِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ

٢٥- نُعْمَانُ مَالِكٌ كَذَا الْمُطَّلِبِي وَأَحْمَدُ، عِمَادُ كُلِّ مَذْهَبِ

٢٦- مُقْتَرِحٌ لِخَامِسٍ قَدْ قَرَّرَهْ كَالْبَاغِ ضَرْعًا خَامِسًا لِلْبَقَرَهْ

٢٧- قَدْ مُدَّ لِلْمَذَاهِبِ الرُّوَاقُ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ الْعِرَاقُ

٢٨- فَحَبْرُ الأُمَّةِ قَضَى بِمَكَّةِ وَزَيْدُ وَابْنُ عُمَرٍ بِطِيبَةِ

٢٩- وَفِي الْعِرَاقِ قَدْ عَلَا عَلَيُّ كَذَا ابْنُ مَسْعُودٍ هُوَ الرَّضِيُّ

٣٠- وَعَنْهُمُ قَدْ أَخَذَ الْأَتْبَاعُ فَنَشَرُوا مَعَارِفًا تُذَاعُ

٣١- فِقْهُ أَبِي حَنِيفَةٍ أَسْنَدَهُ حَمّادُ عَنْ عَلْقَمَةٍ وَبَعْدَهُ

٣٢- عَبْدُ ابْنُ مَسْعُودٍ بِهَذَا اعْتَبِرِ فَالْقَوْمُ لَمْ يُفْتُوا بِغَيْرِ أَثَرِ

٣٣- وَلَيْسَ بَيْنَ مَالِكٍ وَابْنِ عُمَرْ إِلَّا الْهُمَامُ نَافِعٌ فَعِ الْخَبَرْ

٣٤- وَابْنُ عُيَيْنَةٍ رَوَى عَنْ عَمْرِو عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ الرَّفِيعِ الْقَدَرِ

٣٥- فَلَيْسَ بَيْنَ الشَّافِعِي وَالْحَبْرِ سِوَاهُمَا، أَنْعِمْ بِهَذَا الْأَمْرِ

٣٦- وَأَحْمَدُ كَالشَّافِعِي سِيّانِ كِلَاهُمَا رَوَاهُ عَنْ سُفْيَانِ

بَابٌ فِي أَسْبَابِ اتِّبَاعِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ:

٣٧- الْـمَـذْهَـبُ الْأَقْـوَالُ لِـلْإِمَـامِ ... وَصَـحْـبِـهِ فِـي سَـائِـرِ الْأَحْـكَـامِ

٣٨- لَا خُلْفَ أَنَّ النُّضْجَ وَالتَّحْقِيقَا ... وَضَـبْـطَ الِاجْـتِـهَـادِ وَالـتَّـوْثِـيـقَـا

٣٩- قَدْ صَحِبَ الْمَذَاهِبَ الْمُتَّبَعَهْ ... وَهْيَ الَّتِي مَا خَرَجَتْ عَنْ أَرْبَعَهْ

٤٠- وَهَا هُنَا مَسْأَلَةٌ فِيهَا خَفَا ... لَـدَى كَـثِـيـرٍ فَـانْـتَـبِـهْ لِـتَـعْـرِفَـا

٤١- الْمَذْهَبُ الْفِقْهِيُّ لَيْسَ يَعْنِي ... قَـوْلَ الْإِمَـامِ وَحْـدَهُ فَـيُـغْـنِـي

٤٢- بَلْ هُوَ مَجْمُوعُ اجْتِهَادَاتٍ أَتَتْ ... مِنْ رَاسِخِينَ فِي الْفُنُونِ أَثْمَرَتْ

٤٣- فَنَقَّحُوا وَصَحَّحُوا وَهَذَّبُوا ... وَرَتَّبُوا وَاسْتَدْرَكُوا وَقَرَّبُوا

٤٤- وَخَدَمُوا وَحَرَّرُوا تَحْرِيرَا ... ثَـمَّ تَـرَى الْـمُـدَقِّـقَ الـنِّـحْـرِيـرَا

٤٥- بِحَيْثُ مَا يَفُوتُ مَنْ تَقَدَّمَا ... أَكْـمَـلَـهُ مَـنْ بَـعْـدَهُ وَتَـمَّـمَـا

٤٦- حَتَّى أَتَى الصَّرْحُ عَلَى تَمَامِهِ ... وَنُـسِـبَ الْـفَـضْـلُ إِلَـى إِمَـامِـهِ

٤٧- هَذَا هُوَ السَّبَبُ فِي اتِّبَاعِ ... جُـلِّ الْـوَرَى وَكَـثْـرَةِ الْأَتْـبَـاعِ

٤٨- وَالسَّبَبُ الثَّانِي وُجُودُ الثِّقَةِ ... بِـنِـسْـبَـةِ الْأَقْـوَالِ لِـلْأَئِـمَّـةِ

٤٩- لِذَاكَ لَمْ يُؤْمَنْ سِوَاهَا مُطْلَقَا ... إِذْ جُوِّزَ التَّحْرِيفُ فِيمَا أُلْصِقَا

٥٠- وَلَمْ يَقَعْ جَمْعٌ لِقَوْلِ غَيْرِهِمْ ... فَكَيْفَ لِلشَّادِي بِدَرْكِ سَيْرِهِمْ

٥١- فَكُلُّ آتٍ بَعْدَهُمْ قَدِانْتَسَبْ ... لِوَاحِدٍ مِنْهُم، وَمَنْ شَذَّ اضْطَرَبْ

٥٢- وَالثَّالِثُ الْكَثْرَةُ فِي الْفُرُوعِ ... فِي قَوْلِ كُلِّ جِهْبِذٍ مَتْبُوعِ
٥٣- فَسَاغَ بَعْدُ الْقَيْسُ وَالتَّخْرِيجُ ... وَغَيْرُهُمْ مُضْطَرِبٌ مَرِيجُ
٥٤- وَالرَّابِعُ انْتِظَامُ جُلِّ الْعُلَمَا ... فَكُلُّهُمْ لِمَذْهَبٍ قَدِ انْتَمَى
٥٥- لَا لِجُمُودِ الْفِكْرِ بَلْ لِأَنَّهُمْ ... قَدِ ارْتَضَوْا تَأْصِيلَ مَنْ سَبَقَهُمْ
٥٦- مِثْلُ تَكَامُلِ قَوَاعِدِ الْعَرَبْ ... تَطْبِيقُهَا قَدْ كَانَ مُنْتَهَى الْأَرَبْ
٥٧- وَالْخَامِسُ الْقَبُولُ مَرَّ الزَّمَنِ ... فِي كُلِّ بُقْعَةٍ وَكُلِّ مَوْطِنِ
٥٨- قَدْ هَيْمَنَتْ وَأَصْبَحَتْ قَانُونَا ... أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةٍ قُرُونَا
٥٩- لِأَنَّهَا حَوتْ فُرُوعَ الدِّينِ ... وَ ضُبِطَتْ بِمَنْهَجٍ مَتِينِ
٦٠- قَالَ تَقِيُّ الدِّينِ فِي الْمَسَائِلِ ... قَوْلًا سَدِيدًا مُقْنِعًا لِلعَاقِلِ:
٦١- الْحَقُّ لَا يَخْرُجُ عَنْ أَرْبَعَةِ ... مَذَاهِبٍ فِي غَالِبِ الشَّرِيعَةِ
٦٢- وَشَبَّهَ ابْنُ رَجَبٍ بِالْحَصْرِ ... فِي هَؤُلَا بِحَصْرِ حَرْفِ الذِّكْرِ
٦٣- حِينَ رَأَى عُثْمَانُ أَنَّ الِاكْتِفَا ... بِالْحَرْفِ يَنْفِي الْخُلْفَ وَالتَّكَلُّفَا
٦٤- كَذَلِكَ الْفَتْوَى بِهَذِي الْأَرْبَعَهْ ... ضَرْبٌ مِنَ الْمَقَاصِدِ الْمُتَّبَعَهْ
٦٥- فَحُفِظَ الْقُرآنُ بِالْقُرَّاءِ ... وَحُفِظَ الْفِقْهُ بِهَؤُلَاءِ
٦٦- وَحَارَبَ اتِّبَاعَهَا مُسْتَشْرِقُ ... أَوْ فَاضِلٌ تَأَوُّلًا أَوْ أَحْمَقُ
٦٧- وَكُلُّ مَنْ أَسَّسَ نِحْلَةً هَجَا ... مَذَاهِبَ الْأُمَّةِ كَيْ لَا يُحْرَجَا



بَابٌ فِي مَحَاسِنِ التَّمَذْهُبِ

٦٨- مِنْ حِكْمَةِ الْمَلِيكِ فِي الْأَقْدَارِ نَصْبُ أَئِمَّةِ الْهُدَى الْأَخْيَارِ

٦٩- فَصَدَرَ الْجَمِيعُ عَنْ فَتْوَاهُمْ وَأَطْبَقَ الْكُلُّ عَلَى تَقْوَاهُمْ

٧٠- لَوْلَاهُمُ لَظَهَرَ الْفَسَادُ وَاضْطَرَبَ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ

٧١- وَاسْتُفْتِيَ الْجُهَّالُ مِنْ خَلَائِقِ وَصَعُبَ الْوُصُولُ لِلْحَقَائِقِ

٧٢- فَكَانَ مِنْ عَظِيمِ لُطْفِ اللَّهِ وُجُودُ مَذْهَبٍ سَنِيٍّ زَاهِي

٧٣- فَيَرْجِعُونَ دَائِمًا إِلَيْهِ وَيَقْصُرُونَ بَحْثَهُمْ عَلَيْهِ

٧٤- وَالِاكْتِفَا فِي الشَّأْنِ بِالْمَذَاهِبِ رَعْيًا لِمَقْصَدٍ عَظِيمٍ غَالِبِ

٧٥- سَلَامَةُ الْفَتْوَى مِنِ اضْطِرَابِ وَمِنْ شُذُوذِ قَائِلٍ مُرْتَابِ

٧٦- وَالْيُسْرُ فِي طَرِيقَةِ التَّفَقُّهِ لِيَنْتُجَ الْمُنْضَبِطُ التَّوَجُّهِ

٧٧- وَالِانْتِسَابُ لِأُصُولٍ مُحْكَمَهْ ضَارِبَةٍ جُذُورَهَا الْمُقَوَّمَهْ

٧٨- وَيُسْرُ الِاسْتِنْبَاطِ لِلْأَحْكَامِ لَا سِيَّمَا نَوَازِلُ الْأَيَّامِ

٧٩- كَذَلِكَ الْإِبْدَاعُ فِي التَّأْلِيفِ وَالِابْتِكَارُ فِي مَدَى التَّصْنِيفِ

٨٠- لَمْ يَكْتَفُوا بِالْفِقْهِ وَالْأُصُولِ بَلْ جَاءَتِ الْأَشْبَاهُ فِي التَّأْصِيلِ

٨١- وَعَزَّزَتْ مُنَاظَرَاتُ الْعُلَمَا أَنْ صَنَعَتْ لِلِاجْتِهَادِ سُلَّمَا

بَابٌ فِي طَرِيقَةُ التَّفَقُّهِ الْمُنْضَبِطَةِ

٨٢- إِنَّ الْفَقِيهَ الحَقَّ مَنْ تَدَرَّجَا ... لَمْ يَتَّبِعْ مِنْ هَبَّ أَوْ مَنْ دَرَجَا

٨٣- ثَمَرَةُ الْعِلْمِ جَنَاهَا مَنْ صَبَرْ ... مَنْ جَاوَزَ الْمَدَى بِقَفْزٍ انْكَسَرَ

٨٤- مِثَالُ سَاعٍ فَجْأَةً لِلْغَايَةِ ... طَرِيقَةُ التَّرْجِيحِ فِي الْبِدَايَةِ

٨٥- «وَمِنْ عَجِيبِ مَا بِذَا الْعَصْرِ وُجِدْ ... أَنْ يُولَدَ الْإِنْسَانُ وَهْوَ مُجْتَهِدْ»!

٨٦- ذَاكَ لَعَمْرِي لَا يَكُونُ أَبَدَا ... أَيَتْرُكُ الْعَاقِلُ دَرْبًا مُهِّدَا

٨٧- مَرَاحِلُ التَّفَقُّهِ الْمَرْسُومَهْ ... ثَلَاثَةٌ مَيْسُورَةٌ مَعْلُومَهْ

٨٨- دِرَاسَةُ الْمَذْهَبِ فِي الْمُعْتَمَدِ ... أُولَى الْمَرَاحِلِ الَّتِي لِلْمُبْتَدِي

٨٩- فِيهَا تَصَوُّرٌ لِقَوْلٍ وَاحِدِ ... مَعَ تَفَهُّمِ احْتِجَاجٍ عَاضِدِ

٩٠- فَيَحْفَظُ الْمُخْتَصَرَ الْمَشْهُورَا ... يَفْهَمُ فِيهِ الشَّرْحَ وَالتَّحْرِيرَا

٩١- يَلِيهِ بَعْدُ الدَّرْسُ لِلْمُطَوَّلِ ... مَعْ فَهْمِ مَأْخَذٍ عَلَى الْمُعَوَّلِ

٩٢- ثُمَّ دِرَاسَةُ الْخِلَافِ الْمَذْهَبِي ... ثَانِي الْمَرَاحِلِ عَلَى الْمُرَتَّبِ

٩٣- يَدْرُسُ أَقْوَالَ الْإِمَامِ فِيهَا ... وَصَحْبَهُ وَذِكْرَهُمْ تَوْجِيهَا

٩٤- وَيَدْرُسُ الْأَدِلَّةَ الْمَذْكُورَهْ ... وَدَفْعَ إِيرَادَاتِهَا الْمَشْهُورَهْ

٩٥- مَرَاتِبَ الْخِلَافِ فِي الْحَالَاتِ ... وَحَلَّ مُقْفَلٍ وَمُشْكِلَاتِ

٩٦- وَهَـذِهِ مَـرْحَـلَـةٌ تُـؤَصَّـلُ سَـالِـكَـهَـا لِـمُـكْـنَـةٍ تُـؤَهِّـلُ

٩٧- ثُـمَّ تَـلِـي مَـرْحَـلَـةُ تُـوَافِـي دِرَاسَـةُ الْـعَـالِـي مِـنَ الْـخِـلَافِ

٩٨- فَيَدْرُسُ الْخِلَافَ فِي الْمَذَاهِبِ وَيَعْرِفُ الْمَأْخَذَ فِي الْمَشَارِبِ

٩٩- يُعْنَى بِمَا جَاءَ مِنَ الْإِجْمَاعِ وَيُحْكِمُ التَّرْجِيحَ فِي النِّزَاعِ

١٠٠- مِنْ بَعْدِ أَنْ يَسْتَوْعِبَ الْمَسَائِلَا وَيَجْمَعَ الْأَقْوَالَ وَالدَّلَائِلَا

١٠١- وَهَـذِهِ مَـرْحَـلَـةُ الـتَّـمَـكُّـنِ تَـجِـيءُ بَـعْـدَ غَـايَـةِ الـتَّـفَـنُّـنِ

١٠٢- لَاسِيَّمَا تَمَكُّنٌ فِي اللُّغَةِ وَفِي أُصُولِ الْفِقْهِ وَالشَّرِيعَةِ

١٠٣- فَلْتَجْتَهِدْ مُسْتَجْلِبَ التَّوْفِيقِ فَلَمْ يَصِلْ مُسْتَصْعِبُ الطَّرِيقِ

بَابٌ فِي مَعْرِفَةِ مَرَاتِبِ النَّاسِ فِي الْفِقْهِ

١٠٤- هُمْ دَرَجَاتٌ هَا هُنَا فِي الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ فِي الدِّينِ وَحَظِّ الْفَهْمِ

١٠٥- فَالْمُبْتَدِي: الْعَاجِزُ عَنْ تَصْوِيرِ مَسْأَلَةٍ وَقَاصِرُ التَّعْبِيرِ

١٠٦- وَالْمُتَوَسِّطُ: الَّذِي يُصَوِّرُ أَمَّا الدَّلِيلُ فَهْوَ عَنْهُ يَقْصُرُ

١٠٧- وَالْمُنْتَهِي: مُصَوِّرٌ وَمُسْتَدِلْ وَمَا وَرَاءَ ذَيْنِ بَعْدُ لَمْ يَصِلْ

١٠٨- مُجْتَهِدُ الْفُتْيَا يُبِينُ الرَّاجِحَا مِنْ خُلْفِ أَقْوَالِ الْإِمَامِ مُوضِحَا

١٠٩- مُجْتَهِدُ الْمَذْهَبِ قَالَ الْعُلَمَا مَنْ يُحْسِنُ التَّخْرِيجَ حِينَ عُدِمَا

١١٠- نَصُّ الْإِمَامِ فِي مَحَلٍّ لِلنَّظَرْ قَاسَ عَلَى نَصٍّ أَوَ اصْلٍ مُعْتَبَرْ

١١١- أَعْلَى الْمَرَاتِبِ الَّتِي قَدْ أَطْلَقُوا مَنِ اسْتَقَلَّ نَظَرًا فَمُطْلَقُ

١١٢- وَقِيلَ إِنَّ الْمُطْلَقَ الْمَذْكُورَا نَوْعَانِ قَدْ وَفَّوهُمَا تَحْرِيرَا

١١٣- فَمُطْلَقٌ مُنْتَسِبٌ لِمَذْهَبِ وَإِنَّمَا وَافَقَهُ فِي الْمَشْرَبِ

١١٤- لَمْ يَحْكِهِ فِي الْحُكْمِ أَوْ دَلِيلِهِ وَإِنَّمَا دَعَا إِلَى سَبِيلِهِ

١١٥- وَالْمُسْتَقِلُّ نَاصِبُ الْأَدِلَّةِ وَذَاكَ شَأْنُ الْفُقَهَا الْأَرْبَعَةِ

١١٦- وَالِاجْتِهَادُ كُلَّ عَصْرٍ جَائِزُ لِجَامِعِ الشُّرُوطِ ذَاكَ الْحَائِزُ

بَابٌ فِي آدَابِ التَّمَذْهُبِ:

١١٧- هَذَا وَلِلتَّمَذْهُبِ الْمَحْمُودِ آدَابُهُ فَأَوْفِ بِالْمَعْهُودِ

١١٨- لَا تَتَعَصَّبْ أَبَدًا لِمَذْهَبِ مَا ثَمَّ مَعْصُومٌ هُنَا غَيْرُ النَّبِيْ

١١٩- لَا تَلْمِزِ الْآخَرَ فِي مِسَاحَتِهْ إِذْ يَعْمَلُ الْكُلُّ عَلَى شَاكِلَتِهْ

١٢٠- وَلَمْ يَسُغْ تَتَبُّعٌ لِلرُّخَصِ فَمَنْ تَتَبَّعَ الْهَوَى فَقَدْ قُصِي

١٢١- إِيَّاكَ أَنْ تُلَفِّقَ الْأَقْوَالَا فَكُلُّ مَا لَيْسَ صَوَابًا زَالَا

١٢٢- وَلَمْ يَجُزْ إِحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثِ فَذَاكَ مَمْنُوعٌ وَفِعْلُ الْعَابِثِ

١٢٣- وَالِاجْتِهَادُ مَطْلَبٌ شَرْعِيُّ فَلْيَرْتَقِي ذُو الْهِمَّةِ الذَّكِيُّ

بَابٌ فِي مَعْرِفَةِ أَسْبَابِ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ وَثَمَرَتِهِ

١٢٤- وَالِاخْتِلَافُ وَارِدٌ فِي الْعُلَمَا ... وَمُدْرِكٌ أَسْبَابَهُ قَدْ غَنِمَا

١٢٥- إِذْ يَهْتَدِي الْبَاحِثُ فِي الْمُخْتَلَفِ ... لِمُجْمَعٍ عَلَيْهِ فِي الْمُؤْتَلَفِ

١٢٦- كَمَا بِهِ يَعْرِفُ مَا قَدْ سُبِقَا ... إِلَيْهِ مِمَّا لَمْ يُقَرَّرْ مُطْلَقَا

١٢٧- كَذَاكَ يَعِذِرُ الرِّجَالَ عَارِفَا ... وَمِنْ مَنَاهِلِ الْكِبَارِ غَارِفَا

١٢٨- وَيَظْهَرُ الْيُسْرُ هُنَا وَالسَّعَةُ ... وَتِلْكَ عِنْدَ شَرْطِهَا مَنْفَعَةُ

١٢٩- كَذَاكَ يَنْتَفِي هُنَا التَّعَصُّبُ ... لِكُلِّ شَيْخٍ سَنَدٌ وَمَذْهَبُ

١٣٠- وَمَرْجِعُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ ... إِمَّا إِلَى الدَّلِيلِ أَوْ فِي الْفَهْمِ

١٣١- هَلْ ثَبَتَ الدَّلِيلُ أَمْ لَمْ يَثْبُتِ ... إِنْ صَحَّ كَيْفَ الْفَهْمُ لِلْأَدِلَّةِ

١٣٢- فَبَعْضُهَا كَالْقُرْءِ فِي الْمُشْتَرَكِ ... أَوْ خُلْفُهُمْ تَفَاوُتٌ فِي الْمُدْرَكِ

١٣٣- وَالْخُلْفُ فِي قَوَاعِدٍ لِتُرْتَضَى ... كَالِاخْتِلَافِ فِي عُمُومِ الْمُقْتَضَى

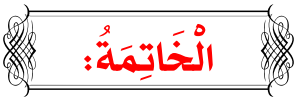
١٣٤- وَمِنْهُ الِاخْتِلَافُ فِي الْمَصَادِرِ ... كَشَرْعِ مَنْ سَبَقَنَا فِي الْغَابِرِ

١٣٥- كَذَاكَ فِيمَا سَكَتَ الشَّرْعُ وَلَمْ ... يَرِدْ بِهِ نَصٌّ فَخُلْفٌ لَمْ يُذَمْ

١٣٦- أَوْ لِتَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ لَدَى ... مُجْتَهِدٍ فِيمَا مِنَ النَّصِّ بدَا

١٣٧- فَكُلُّ ذَا وَغَيْرُهُ دَاعٍ إِلَى ... إِعْذَارِهِمْ وَشُكْرِهِمْ عَلَى الْوِلَا

١٣٨- إِذْ «وَاجِبٌ فِي مُشْكِلَاتِ الْحُكْمِ ... تَحْسِينُنَا الظَّنَّ بِأَهْلِ الْعِلْمِ»



١٣٩- إِلَى هُنَا انْتَهَى الَّذِي أَرَدْنَا ... وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا قُلْنَا

١٤٠- كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ عَصَى ... أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ بِأَعْدَادِ الْحَصَى

١٤١- مُعْتَذِرًا مِنْ أَخْذِيَ الْيَرَاعَهْ ... مَعْ عَدَمِ الْإِبْدَاعِ وَالْبَرَاعَهْ

١٤٢- فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اللَّهِ الْعَلِي ... فَلَيْسَ لِي سِوَى الْإِلَهِ مِنْ وَلِي

١٤٣- وَإِنْ زَلَلْتُ أَصْلُ شَأْنِي الزَّلَلُ ... وَمَا عَلَى الْأَصْلِ أَتَى لَا يُسْأَلُ

١٤٤- وَقَصْدِيَ الْحَثُّ عَلَى التَّفَقُّهِ ... مَعَ الْتِزَامِ مَسْلَكٍ مُوَجَّهِ

١٤٥- فِي زَمَنٍ تُحَارَبُ الْأُصُولُ ... فِيهِ فَقُلْ أَنَّى لَكَ الْوُصُولُ

١٤٦- وَالْفِقْهُ فِقْهٌ أَصْغَرُ وَأَكْبَرُ ... وَالأَصْلُ قَلْبُكَ الَّذِي يُطَهَّرُ

١٤٧- يَكْفِيكَ مَاءٌ فِي نَجَاسَةٍ بَدَتْ ... مَاذَا عَنِ النَّجَاسَةِ الَّتِي اخْتَفَتْ

١٤٨- فَأَوْلِ صَاحِ قَلْبَكَ التَّطْهِيرَا ... وَاللَّهَ دَاوِمْ ذِكْرَهُ كَثِيرَا

١٤٩- وَنَسْأَلُ اللهَ تعالى العَافِيَهْ ... وَالعَفوَ يَومَ لا تَكُونُ خَافِيَهْ

١٥٠- مُصَلِّيًا مُسَلِّمًا مُمَجِّدا ... هَذَا النَّبِيَّ الْمُصْطَفَى مُحَمَّدا

١٥١- وَآلِهِ وَالصَّحْبِ وَالْأَئِمَّةِ ... الْفُقَهَا أَنْصَارِ هَذِي الْمِلَّةِ

